

1500432-62.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... com pena julgada extinta aos 10/09/2021] e tráfico ilícito de drogas [fls. 113/4 - Processo n.º 7399/09, com pena julgada extinta aos 10/09/2021]), ambas configurando reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto a outra será considerada nesta primeira fase a título de maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500432-62.2021.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500432-62.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337233/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21896914 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7103/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2337233 - 03º D.P. JAÚ, 7103/21/406 - 03º D.P. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAIR JOSE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ADAIR JOSÉ DA SILVA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, em 11/12/2021, por volta das 17h10min, na Rua Primeiro de Março, n.º 93, bairro Santo Antônio, nesta cidade, subtraiu, para si, mediante violência empregada contra a vítima C.R., a quantia de R\$ 824,85 em dinheiro.

Ele foi detido em flagrante (fls. 1/2) e, dispensada a realização da audiência de custódia (Comunicado nº 232/2020 da E. Corregedoria-Geral da Justiça), teve a prisão convertida em preventiva, aos 12/12/2021 (fls. 75/8 - Plantão Judiciário), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 82/90).

Recebida a denúncia em 16/12/2021 (fls. 117/8 e 140/3), o réu foi regularmente

citado (fls. 129) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 158/9).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência – ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria delitivas, insistiu na condenação proposta.

A Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de furto e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/4) e pelas fotografias dos objetos subtraídos (fs. 38/9).

Autoria igualmente inequívoca.

O Policial Militar Adilson que diligenciou no flagrante relatou que foi acionado (via COPOM) para atender uma ocorrência na qual um indivíduo havia sido detido; quando chegou ao local indicado, viu que o réu estava sentado no chão juntamente com a testemunha M.F.L., a qual afirmou que o viu empurrando a vítima e, após esta ter caído no chão, puxou a sua pochete e fugiu; diante disso, a testemunha correu atrás dele e conseguiu detê-lo; na sequência, ele entendeu que era um furto, embora tenha admitido que empurrara a vítima; a testemunha conversou com esta última, que, pelo que se recorda, confirmou o fato; por fim, disse ter visto a vítima mancando, mas os ferimentos em si.

Por sua vez, a testemunha M.F.L. disse que estava trafegando com seu o carro e o parou na esquina, onde viu o réu “brigando” com um senhor (um sorveteiro), tendo derrubado este último no chão, após o que o chutou e tirou a sua pochete; então, após o réu ter saído correndo, a testemunha resolveu segui-lo na condução do veículo e, pouco tempo depois, conseguiu detê-lo e mantê-lo no chão, até que a Polícia Militar chegasse ao local; viu o réu derrubando a vítima no chão com uma rasteira, que, por sua vez, tentou segurar a pochete, mas o réu a puxou com força; a vítima estava arranhada, provavelmente por causa do tombo, mas nada grave; ela disse que conseguiu recuperar o dinheiro (cerca de R\$ 800,00); a testemunha confirmou que a pessoa que deteve (réu) foi a mesma que a Polícia Militar conduziu à Delegacia de Polícia, mas não se recordou do nome daquela.

Formalmente interrogado, o réu negou o cometimento do delito. Disse que estava sob efeito de drogas e avistou a vítima urinando em um terreno baldio e com uma pochete debaixo do braço. Chegou por trás dela, puxou a pochete e saiu correndo. Não agrediu nem ameaçou ninguém. Não estava armado.

Pois bem.

Como se vê, a versão do réu, além de frágil já de per si – inclusive porque permeada de inconsistências (dentre o mais, porque quis fazer crer que não ameaçou nem agrediu a vítima) –, ficou absolutamente isolada no contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), o qual se encerrou de forma robusta e coesa no sentido de que ele cometeu mesmo o roubo em questão. Deveras, os firmes e convergentes relatos judiciais das testemunhas confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, os quais se compatibilizaram com os autos e fotografias já referidos, bem como com o reconhecimento contundente do réu pela vítima na fase policial (pessoal – fls. 17), oportunidade em que ela detalhou o enfático anúncio de assalto pelo réu e, mais ainda, o fato de ele tê-la empurrado e derrubado no chão, bem como puxado a pochete dela contendo dinheiro (fls. 5).

Frise-se que, embora não tenha sido possível a oitiva judicial da vítima, as suas já referidas declarações prestadas na fase policial viram-se corroboradas, como se percebe, pelos relatos anteriores, reproduzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos

informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. [...] (STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Destaque-se, ao demais, que a palavra da vítima tem enorme relevo em casos da espécie, mormente quando não há qualquer elemento a demonstrar uma sua intenção de incriminar injustamente o réu, que, neste caso, aliás, nem sequer supôs uma hipótese para tanto. Nesse sentido: [...] Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. [...] (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Ainda a respeito: [...] O entendimento adotado pelo acórdão objurado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020). Outrossim, não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma falsa incriminação, não havendo, assim, também nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelo Policial Militar ou pela testemunha.

Assevere a existência de crime de roubo, e não de furto, tendo em vista as agressões físicas (foi noticiada a existência de chutes desferidos pelo acusado), o que se enquadra nos elementos do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Demais disso, lembre-se de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), devem ser considerados os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 105/15 e certidões de fls. 100/4, pois conta com duas condenações definitivas (roubo majorado [fls. 100 – Processo n.º 2057/11, com pena julgada extinta aos 10/09/2021] e tráfico ilícito de drogas [fls. 113/4 – Processo n.º 7399/09, com pena julgada extinta aos 10/09/2021]), ambas configurando reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto a outra será considerada nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Então, diante dessa circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão e 11 dias-multa, mas estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, nem mesmo a da confissão (CP, art. 65, III, d), pois a fala do réu, parcial e tendenciosa, não externou a verdadeira dinâmica penal e, assim, tampouco a sinceridade dele (ressaltando-se, ademais, que aduziu não ter utilizado de violência ou grave ameaça). No mais, em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme já destacado anteriormente, aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais condizente à quantidade e qualidade da agravante reconhecida (reincidência específica). Então, redimensiono a pena em 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a serem

aplicadas, razão pela qual torno definitiva a pena.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o réu deve iniciar o cumprimento das penas no regime fechado (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, destacada a gravidade concreta do fato, conforme inclusive se deduz da dosimetria como um todo, e, assim, também como ilustra a jurisprudência: [...] 5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. [...] (STJ, AgRg no HC 592.814/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ADAIR JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA